

징 계 요 구

1. 제 목 : 로봇▲▲▲ 확장공사 등 관리·감독 부적정
2. 징계대상자 : □□□□□□ ★★★★★ ①과장
3. 징 계 종 류 : 경징계
4. 징계사유

가. 업무개요

위 직원은(이하 ‘징계대상자’라 한다) ****.**,**. □□□□□□ ▽ ▽ ▽ ▽에 입사하여 ****.**,**.부터 ****.**,**.까지 □□□□□□ ■■■과장으로 근무하였으며, 현재는 임금피크제로 별도직무 중입니다.

나. 관계법령 및 판단기준

공단 「복무규정」 제6조(성실·복종의무) 및 「직제규정시행세칙」 제6조(권한과 책임) 제1항, 제7조(지휘·감독)에 따르면 모든 임직원은 직무에 상응하는 권한을 가지고 맡은바 직무를 성실히 수행하여야 하며 상급자는 소속 하급직위를 지휘·감독하고 소속업무를 검사, 조정 또는 지도하며 명령을 할 수 있다고 규정하고 있습니다.

공단 「인사규정」 제58조의4(비위행위자와 감독자에 대한 문책기준) 제1항 및 제2항에 따르면 비위 사건에 관련된 행위자와 감독자에 대하여는 업무의 성질 및 업무와의 관련 정도 등을 참작하여 비위행위자와 감독자에 대하여 징계를 요구하고 의결할 수 있으나,

다만, 단독 비위행위 또는 금품·향응수수, 공금횡령 등 부정부패에 관한 사항에 관해서는 감독자가(감독자가 비위 행위 당사자가 아닐 경우) 그 비위를 발견하여 보고하였거나 이를 적법 타당하게 조치한 징계사건 등의 경우 징계의결을 하지 아니할 수 있다고 규정하고 있습니다.

따라서 상급자는 자신의 직무뿐 아니라, 소속 하위직원들을 지휘·감독하는 책임자로서 업무의 검사, 조정, 지도 등 직원을 성실히 관리하고, 직원들의 비위 행위 발견 시에는 즉시 보고 등 적절한 조치를 하여야 합니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

징계대상자는 [표 1]과 같이 직무관련자로부터 금품등 수수 금지를 위반한 △△담당(㉞사원)의 직상감독자로 확인됩니다.

[표 1] 금품 등 수수 금지 위반 관련자 현황

--

또한, 징계대상자는 [표 2]와 같이 로봇▲▲▲ 확장공사와 관련, 공사업체 불법 명의대여 및 하도급, 무자격 업체 공사 참여 묵인 등 공사 감독·관리 소홀, 부적절한 수의계약 체결 요구 등 부적절한 업무 행위가 확인된 ##명의 직상감독자로 확인됩니다.

[표 2] 로봇▲▲▲ 확장공사 및 ▲▲▲▲ 구입 부적정 관련자 현황

--

5. 징계대상자의 주장

저는 ■■■과장이기는 하나 □□, △△, ✕✕은 전문 분야라 제가 관여하는데 한계가 있었고, ■■■과 내부적인 문제도 많이 있어 실무적인 부분은 담당자(㉞사원)가 직접 실장 등에게 보고하는 일이 많았으며,

복권기금 예산이 경우 너무 급박하게 내려와 연내에 공사를 해야하는 압박감이 많이 있었으며, 이런 과정에서 업무가 누락된 점이 있었던거 같은데 많이 유감스럽고 고생한 직원들이 결과도 좋아 뿌듯해 하고 있었는데 이런 사건이 발생해 아쉽다고 하였습니다.

6. 결론

징계대상자는 소관 업무를 검사, 조정, 지도할 책임이 있는 과장이며, 특히 로봇 ▲▲▲ 공사는 병원의 정책사항으로 업무를 더욱 신중히 확인하여야 하는데도 직원들에 대한 관리·감독을 소홀히 하여 공사업체 불법 명의대여 및 하도급, 무자격 업체 공사 참여 묵인 등 공사 감독·관리 소홀, 부적절한 수의계약 체결 요구 등 부적정 행위가 확인됨에 따라 「복무규정」 제6조(성실·복종의무) 및 「직제규정시행세칙」 제6조(권한과 책임) 위반으로 판단됩니다.

따라서, 위 사람은 「복무규정」 제6조(성실·복종의무), 「직제규정시행세칙」 제6조(권한과 책임)을 위반하여 「인사규정」 제53조(징계대상) 제1호에 해당되므로, 「감사규정」 제30조(감사결과 통보 및 처리)에 의거 “경징계” 처분을 요구합니다.

이 하 여 백

2024. 12.

감 사 이 창 화